# Osservazioni allo schema di contratto versione 3 del 18 maggio 2029 — Lavori scuola “G. Pascoli”, Valmora

EDIL QUARNETO S.p.A. Costruzioni generali — Via Cavalieri di Vittorio Veneto 88 — 31100 Treviso Tel. 0422 300455 — PEC: edilquarneto@legalmail.it — P.IVA e C.F. 03218840261 — Cap. soc. euro 5.000.000,00 i.v. Attestazione SOA n. 18877/12/00 — OG1 VI, OS21 III, OS28 III, OS30 III

Spett.le COMUNE DI VALMORA Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Piazza Municipio 1 — 31099 Valmora (TV) PEC: contratti@pec.comune.valmora.tv.it

Alla c.a. dell’arch. Davide Sartori, Responsabile unico del progetto e della dott.ssa Silvia Marangon, Ufficio gare e contratti

Treviso, 31 maggio 2029 Ns. rif. EQ/2029/0412 — Vs. rif. schema di contratto vers. 3 del 18/05/2029, trasmesso con PEC prot. 9620 del 25/05/2029

**Oggetto: Lavori di adeguamento sismico e ampliamento della scuola secondaria “G. Pascoli” con realizzazione della nuova palestra — CIG B1F4C2A9E7 — osservazioni dell’appaltatore allo schema di contratto.**

Egregio arch. Sartori, gentile dott.ssa Marangon,

facciamo seguito alla Vostra PEC del 25 maggio u.s. con la quale ci avete trasmesso la versione 3 dello schema di contratto, chiedendoci di far pervenire eventuali osservazioni entro il 4 giugno. Abbiamo esaminato il testo con il nostro ufficio gare e con la direzione tecnica e Vi rappresentiamo quanto segue, seguendo la numerazione degli articoli.

**Clausola 12 (varianti).** Prendiamo atto della facoltà del RUP di ordinare modifiche in qualsiasi momento. Chiediamo soltanto che al comma 2 sia precisato che i nuovi prezzi, ove non concordati entro 30 giorni, vengono determinati dal Direttore dei lavori con riferimento al prezzario regionale vigente, come già avviene negli altri contratti da noi in corso con amministrazioni della provincia.

**Clausola 14 (quinto d’obbligo).** Confermiamo la nostra disponibilità a eseguire prestazioni aggiuntive fino al quinto dell’importo contrattuale, quindi fino a euro 1.680.000,00, alle condizioni e ai prezzi di contratto. Ci è stato fatto notare dal Vostro ufficio che il disciplinare di gara non contiene alcuna previsione al riguardo; riteniamo che la circostanza non abbia rilievo, perché il quinto è azionabile per legge in ogni appalto di lavori, anche quando non è previsto nei documenti iniziali, e la clausola 14 si limita a ribadirlo. Chiediamo pertanto di mantenere il testo così com’è.

**Clausola 15 (revisione prezzi).** Riteniamo la soglia del 10% eccessivamente alta rispetto all’andamento dei prezzi del legno lamellare e dell’acciaio per c.a. registrato negli ultimi due anni e chiediamo di ridurla al 5%, mantenendo il riconoscimento dell’80% della quota eccedente. Non abbiamo osservazioni sul resto dell’articolo.

**Clausola 18 (riserve).** Condividiamo la scelta di far transitare le riserve a mezzo PEC. Chiediamo anzi di rendere il comma 2 ancora più esplicito, nel senso che una PEC informativa inviata al RUP e al Direttore dei lavori entro il termine di 15 giorni sostituisce sempre e a ogni effetto l’iscrizione della riserva negli atti contabili, con la conseguenza che il registro di contabilità potrà essere firmato dal nostro direttore di cantiere senza annotazioni. Nella nostra esperienza la doppia formalità, PEC e iscrizione nel registro, produce soltanto contestazioni sulla tempestività e non aggiunge nulla al contenuto della riserva.

**Clausola 20 (sospensione per ritardo nei pagamenti).** Chiediamo che la clausola sia mantenuta nella formulazione attuale. La facoltà di sospendere i lavori in caso di ritardo nel pagamento dei certificati è per noi una condizione essenziale, tenuto conto dell’esposizione finanziaria che un cantiere di queste dimensioni

comporta verso fornitori e subappaltatori. Ci sembra che la previsione tuteli entrambe le parti, perché evita che il ritardo di pagamento si traduca in contestazioni sul rispetto del cronoprogramma.

**Clausola 22 (penali).** Abbiamo valutato la formulazione del comma 2, che affida al RUP l'applicazione della penale d'ufficio in sede di conto finale, e la riteniamo preferibile a un meccanismo di applicazione progressiva sui singoli SAL. Per questa ragione non chiediamo l'introduzione di un limite aggregato: un tetto presupporrebbe un conteggio corrente delle penali in corso d'opera, con trattenute sugli acconti che ci creerebbero difficoltà di cassa, mentre la verifica finale del RUP, effettuata una sola volta a fine lavori con la possibilità di valutare le cause dei ritardi, ci pare del tutto sufficiente. Chiediamo soltanto che sia aggiunta la previsione della disapplicazione della penale, su nostra istanza, per i ritardi non imputabili all'impresa.

**Clausola 25 (certificato di collaudo).** Nessuna osservazione. Segnaliamo soltanto che il termine di 15 giorni per la sottoscrizione del certificato di cui al comma 3 dovrebbe decorrere dalla ricezione via PEC e non dalla trasmissione.

**Clausola 27 (recesso e risoluzione).** La clausola, sotto un'unica rubrica, consente al Comune di sciogliersi dal contratto con preavviso di 20 giorni tanto per grave inadempimento dell'impresa quanto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il venir meno del finanziamento, e in entrambe le ipotesi stabilisce al comma 2 che vengono pagati i soli lavori eseguiti e contabilizzati, che non sono contabilizzati i materiali utili esistenti in cantiere e che non è dovuto alcun indennizzo; al comma 3 il Comune incamera la garanzia in ogni ipotesi. Comprendiamo la posizione dell'Amministrazione nel caso di nostro inadempimento. Non possiamo invece accettare che, se il Comune decide di interrompere l'appalto per proprie ragioni, l'impresa perda i materiali già approvvigionati in cantiere e la garanzia: per un'opera con struttura in legno lamellare prodotta su misura, ordinata con mesi di anticipo, si tratterebbe di importi rilevanti, che alla data odierna non siamo in grado di quantificare perché dipendono dal momento in cui lo scioglimento interviene. Chiediamo quindi che, quando lo scioglimento non dipende da nostro inadempimento, siano riconosciuti almeno i materiali utili presenti in cantiere e che la garanzia venga restituita.

**Clausola 29 (garanzia definitiva).** Con PEC del 15 maggio Vi abbiamo trasmesso la bozza della polizza fideiussoria n. 2029/FD/004417 di Assicurazioni Tergeste S.p.A. per euro 840.000,00, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale; l'originale sottoscritto Vi sarà consegnato in sede di stipula, come d'uso. Condividiamo la previsione del comma 2, secondo cui la garanzia è svincolata integralmente alla data del certificato di ultimazione dei lavori: è una formulazione che riduce i costi di mantenimento della polizza nel periodo tra la fine dei lavori e il collaudo, costi che altrimenti dovremmo scontare nell'offerta. Chiediamo unicamente di precisare che la restituzione dell'originale o la dichiarazione liberatoria avviene entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione, per evitare che lo svincolo resti sospeso in attesa di adempimenti interni all'Amministrazione.

**Altre osservazioni.** All'art. 5.1 chiediamo che il termine di 45 giorni per la consegna sia ridotto a 30, considerato che la stagione utile per la demolizione della palestra è quella estiva. All'art. 16.2 chiediamo che la soglia del SAL sia portata da euro 600.000,00 a euro 500.000,00. Sul cronoprogramma esecutivo di cui all'art. 11 confermiamo che sarà consegnato entro 10 giorni dalla stipula.

Restiamo a disposizione per un incontro con il RUP e con l'Ufficio contratti nei giorni 6 o 7 giugno, e in attesa di un Vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

Edil Quarneto S.p.A. L'Amministratore delegato Giancarlo Quarneto

Per la direzione tecnica: ing. Stefano Baldan, direttore tecnico Per l'ufficio gare: dott. Federico Ansaldi

Allegati: copia della PEC del 15/05/2029 con bozza polizza fideiussoria n. 2029/FD/004417 e bozza polizza CAR/RCT n. 2029/CAR/001188.